

[공약 설명자료]

이준석 대통령 후보 17호 공약

징역의 실효성을 강화하는 산업형 교정개혁

요 약

(배경) 현행 징역형은 강제 노역을 포함하고 있으나, 노역의 강도와 내용이 미흡하여 형벌로서의 실효성과 교정 효과가 부족하다는 지적이 지속되고 있음

(개혁방안) (1) 교정시설을 대형화·산업화하여 노역 강도를 실질화하고, 농업·기계·디지털 분야와 연계된 산업형 교도작업 체계로 전환

(2) 교정공무원 보호를 위해, 반복적 악성 민원을 사전 심사하는 기구를 설치하고, 노역 수익의 일부를 정신건강 지원 예산으로 환류

(기대효과) ▲징역의 처벌 기능 강화, ▲교도작업의 부가가치 창출 기능 제고, ▲수감자의 출소 후 재사회화 촉진 ▲교정공무원에 대한 정신건강 보호 및 복지 지원 강화

○ 현황 및 문제점

1. 징역형의 실효성 저하

- 자유형의 핵심인 징역형은 교정시설 수용과 강제 노역으로 구성되나, 현재 노역의 강도가 낮고 단순 작업 위주로 운영되고 있어 형벌로서의 억지력과 사회적 수용성에 한계를 드러내고 있음
- 일부 수형자들은 교도소 수용 자체를 ‘생계 수단’으로 인식할 만큼 현실과 괴리된 처우가 제공되고 있으며, 국민적 정서와도 충돌하고 있음

○ 전북 남원의 60대 A씨는 지난 2월 자신의 집에 불을 질렀다. A씨는 경찰 조사에서 “교도소에 가고 싶어서 그랬다”고 진술했다고 한다. 극심한 생활고에 시달리고 있었는데, 교도소에 가면 의식주가 보장되기 때문이라는 것이다. (후략)

「콩밥은 옛말...연 3100만원 복지에 “나 감방 돌아갈래”」(조선일보, 2023.5.15.)

○ 벌금 40억원을 내지 못해 노역장에 유치된 전두환 전 대통령의 차남 재용(51)씨가 ‘황제 노역’ 논란이 휩싸였다. 25일 법무부에 따르면 전씨는 지난 11일 서울구치소에서 원주교도소로 이감돼 하루 7시간 봉투 접기와 취사 지원 등의 노역을 하고 있다. 하루 일당은 400만원에 달하며 노역 기간은 2년 8개월이다. (후략)

「전두환 차남 ‘황제 노역’ 논란...봉투접기 하루 일당 400만원」(서울신문, 2016.7.26.)

2. 교도작업의 비경제성과 비생산성

- 현재 교도작업은 ▲시설 협소, ▲장비 미비, ▲운영 목적의 제한성 등으로 인해 봉제·목공·청소 등 저부가가치 수작업에 집중되어 있음
- 2023년 기준 수형자 1인당 교도작업 연간 생산가치는 190만원 수준으로, 국가가 부담하는 1인당 연간 평균 수감비용 약 3,100만원 대비 턱없이 낮음

< 교도작업 경영방식별 생산실적 현황 (단위: 백만원) >

구분 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
전체 생산실적	62,704	62,849	65,555	63,366	69,869
직영작업	34,326	37,089	38,413	38,946	41,393
위탁작업	20,158	18,271	16,996	17,284	18,364
노무작업	8,114	7,357	7,489	6,815	7,800
잡수익	106	132	2,657	321	2,312

* 출처: 「2024 교정통계연보」(법무부 교정본부)

3. 재사회화·직업훈련 기능의 형해화

- 교도작업이 직업훈련과 실질적으로 연계되지 않아, 출소 후 취업이나 사회적응에 실질적 도움이 되지 못하고 있음.
- 기술 습득보다는 단순 반복 근로에 머물며, 사회 복귀 이후에도 범죄 재발 가능성이 상존.

4. 교정공무원 대상 악성 민원과 정신건강 악화

- 정보공개청구, 고소·고발, 인권위 진정 등 악성 민원 및 형식적 권리행사가 교정현장에서 남용되고 있음
- 대구구치소: 연간 3,900건 / 교도소 7,600건 정보공개청구
- 하루 101건 민원 제기 사례, 교도관 발소리 ‘수면권 침해’ 고소 사례 등
- 이로 인해 교정공무원의 정신적 소진 심각: 2022년 기준 4명 중 1명 정신건강 위험군으로 분류됨

○ 개혁방안: “징역을 징역답게” - 교정과정 산업화

1. 노역 강도 강화 및 산업 연계 강화

- 교정시설의 규모화 및 집적화를 통해 첨단 설비 도입이 가능한 작업 환경을 조성하고, 고강도·고부가가치 중심의 교도작업 체계로 전환하여 실질적 형벌 기능을 회복함과 동시에 생산성을 제고

- 기존의 저부가 수공업 위주의 노역 구조를 농업·기계 조립·디지털 작업·에너지 생산 등 산업 연계형 고도화 모델로 전환하고, 교도작업에 자격훈련·기술 교육을 연계하여, 출소 이후 현장 투입이 가능한 직무역량을 확보할 수 있도록 설계
- 특히, 미국 앙골라 교도소(농업노동), 핀란드 메트로크(데이터 라벨링), 브라질 산타리타 교도소(전력 생산) 등 해외 교도작업 사례를 벤치마킹하여, 국내 교정시설 내에도 유형별 전담 산업형 노역 시설을 단계적으로 설치할 계획
- 예) 청송교도소 등 대규모 부지를 보유한 지역은 미국 앙골라 교도소 모델을 참조하여 농업형 교도소로 전환. 수감자 노동력을 활용한 자급형 농장 운영, 중부 내륙권 교정시설은 제조·포장·기계 조립 등 브라질·미국의 단순 노동형 에너지 생산 모델을 접목해 작업 강도 강화, 수도권 교정시설처럼 부지가 협소한 지역은 핀란드 메트로크 사례를 적용한 AI 학습 데이터 라벨링, 문서 디지털화, 타이핑 등 ICT 기반 고정밀작업 중심으로 특화



농장 작업을 마친 수감자 및 교도관(앙골라)
* 2024.7.25. PBS NEWS 보도 사진 인용



수감자들은 방에 앉아 AI 작업(메트로크)
* 2024.9.22. EURO NEWS 보도 사진 인용



자전거 페달을 밟는 수감자(텐트 시티)
* 2010.4.7. CBS NEWS 보도 사진 인용



자전거 페달을 밟는 수감자(산타 리타)
* 2012.7.11. NBC NEWS 보도 사진 인용

3. 교정공무원 보호 장치 신설

- 사전심의협의회 설치를 통해 반복적이고 형식적인 정보공개청구를 차단하고, 노역 수익 일부를 정신건강 상담 및 치료비용으로 환류하여, 교정공무원 대 상 실질 복지 확대